



P U T U S A N

Nomor 2101/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bathmanaden**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 70 tahun / 1 Januari 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mawar No.64 Lk IV, Kelurahan Sari Rejo,
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan/ Jalan
Karya Sehati No.25, Kelurahan Polonia, Kecamatan
Medan Polonia, Kota Medan.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2101/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 19 Februari 2026, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa **Bathmanaden** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bathmanaden** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV Penganiayaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa B A T H M A N A D E N, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Vihara Bodhi Gaya Jalan Karya Sejati No.12/ 22 Kelurahan Polonia Kecamatan Polonia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi Maliga (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 Wib saksi Maliga (saksi korban) sedang memberikan kotbah di Vihara Bodhi Gaya Jalan Karya Sejati No.12/ 22 Kelurahan Polonia Kecamatan Polonia Kota Medan, setelah saksi korban selesai memberikan kotbah kemudian saksi korban keluar dari Vihara tersebut, namun saat saksi korban hendak keluar dari pintu samping lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa sambil berkata "Kalau tidak suka sama saya jangan sebut nama saya dengan orang "kepada terdakwa, atas perkataan



saksi korban sehingga terdakwa tidak terima/ marah sambil memaki saksi korban dengan mengatakan "Anjing kau kayak jantan kau", lalu mendekati saksi korban sambil mengarahkan tangan kanan terdakwa kearah saksi korban untuk menampar pipi saksi korban namun saat itu dapat ditangkis oleh saksi korban, selanjutnya dengan tangan kiri terdakwa menampar pipi saksi korban yang mengenai pipi sebelah kanan, sehingga antara saksi korban dan terdakwa terjadi pertengkaran, kemudian karena terdesak lalu saksi korban menampar mulut terdakwa, kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sambil memutar tangan dan jari saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban merasa sakit dan bengkak pada jari kelingking sebelah kiri, selanjutnya pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dilerai oleh warga yang melihat kejadian tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MALIGA (saksi korban) mengalami:

Ekstremitas atas : Dijumpai bengkak pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang 2 m, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/ 52/ VER.UM/ X/ 2024/ RS. Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2024 yang diperbuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Maliga, bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 08.15 wib di Jalan Karya Sejati No.12/22, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Bathmanaden (Terdakwa).
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri.



- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa mau menampar pipi sebelah kiri saksi, lalu saksi tangkis menggunakan tangan kiri saksi, kemudian tangan kiri Terdakwa menampar pipi sebelah kanan saksi dan mengenai pipi sebelah kanan saksi, sehingga tangan kanan saksi spontan/langsung menampar mulut Terdakwa, lalu kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi sambil memutar tangan saksi dengan sekuat tenaga, sehingga jari kelingking sebelah kiri saksi mengalami patah tulang, dan harus menjalani perawatan patah tulang ke rumah sakit.
 - Bahwa saksi sebelumnya ada selisih paham dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak senang dengan saksi sebagai Rihaniawan di Vihara Bodhi Gaya, dan memfitnah saksi kepada orang lain namun saksi tidak pernah hiraukan.
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia membantu biaya pengobatan saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Rama Sandren, bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 08.15 wib di Jalan Karya Sejati No.12/22, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Bathmanaden (Terdakwa).
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Maliga.
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maliga yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa mau menampar pipi sebelah kiri saksi korban Maliga, lalu saksi korban Maliga tangkis menggunakan tangan kiri saksi korban Maliga, kemudian tangan kiri Terdakwa menampar pipi sebelah kanan saksi korban Maliga dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban Maliga, sehingga tangan kanan saksi korban Maliga spontan/langsung menampar mulut Terdakwa, lalu kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Maliga sambil memutar tangan saksi korban Maliga dengan sekuat tenaga, sehingga jari kelingking



sebelah kiri saksi korban Maliga mengalami patah tulang, dan harus menjalani perawatan patah tulang ke rumah sakit.

- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi Maliga dianiaya oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya ada selisih paham dan tidak senang dengan saksi korban Maliga sebagai Rihaniawan di Vihara Bodhi Gaya.

- Bahwa antara saksi korban Maliga dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia membantu biaya pengobatan saksi korban Maliga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Bathmanaden**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di BAP Penyidik, dan keterangan Terdakwa benar semua.

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 08.15 wib di Jalan Karya Sejati No.12/22, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

- Bahwa yang menjadi saksi korban dalam penganiayaan tersebut adalah seorang perempuan bernama Maliga.

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu dengan cara menampar kedua pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang, lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangannya lalu tangan kami genggam-genggam tangan sambil tolak-tolakan dan kami pun dileraikan oleh Jemaah yang berada di Vihara saat itu, sehingga Terdakwa melepas genggam tangan Terdakwa dari tangan korban dan Terdakwa disuruh pergi dari Vihara lalu Terdakwa pun pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terpancing emosi karena korban mengangkat tangannya dan menampar pipi Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa membalasnya sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Maliga sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia membantu biaya pengobatan saksi korban Maliga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 Wib saksi Maliga (saksi korban) sedang memberikan kotbah di Vihara Bodhi Gaya Jalan Karya Sejati No.12/ 22, Kelurahan Polonia, Kecamatan Polonia, Kota Medan, setelah saksi korban selesai memberikan kotbah kemudian saksi korban keluar dari Vihara tersebut, namun saat saksi korban hendak keluar dari pintu samping lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa sambil berkata “Kalau tidak suka sama saya jangan sebut nama saya dengan orang” kepada Terdakwa, atas perkataan saksi korban sehingga Terdakwa tidak terima/ marah sambil memaki saksi korban dengan mengatakan “Anjing kau kayak jantan kau”, lalu mendekati saksi korban sambil mengarahkan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban untuk menampar pipi saksi korban, namun saat itu dapat ditangkis oleh saksi korban, selanjutnya dengan tangan kiri Terdakwa menampar pipi saksi korban yang mengenai pipi sebelah kanan, sehingga antara saksi korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran, kemudian karena terdesak lalu saksi korban menampar mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sambil memutar tangan dan jari saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban merasa sakit dan bengkak pada jari kelingking sebelah kiri, selanjutnya pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Maliga sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia membantu biaya pengobatan saksi korban Maliga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada saat perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum, hukum acara yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981), sementara pada saat diperiksa dan



diputus telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 369 KUHAP 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf c dan d KUHAP 2025, hukum acara yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara ini bergantung kepada pemeriksaan Terdakwa, manakala Terdakwa sudah diperiksa sebelum berlakunya KUHAP 2025 maka ketentuan hukum acara yang berlaku adalah KUHAP 1981, apabila Terdakwa diperiksa sesudah berlakunya KUHAP 2025 maka hukum acara yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah KUHAP 2025;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud pemeriksaan terdakwa dalam Pasal 361 KUHAP 2025 adalah persidangan yang memeriksa identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa pemeriksaan identitas Terdakwa dalam perkara ini berlangsung pada persidangan hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026 yang artinya telah berlaku KUHAP 2025, sehingga dengan demikian hukum acara yang diberlakukan dalam memeriksa perlawanan (*eksepsi*) dan memutus putusan sela ini adalah KUHAP 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana penyesuaiannya diganti dengan Pasal 466 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain.

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Bathmanaden** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang diperkuat pula dengan barang bukti serta petunjuk di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 Wib saksi Maliga (saksi korban) sedang memberikan kotbah di Vihara Bodhi Gaya Jalan Karya Sejati No.12/ 22, Kelurahan Polonia, Kecamatan Polonia, Kota Medan, setelah saksi korban selesai memberikan kotbah kemudian saksi korban keluar dari Vihara tersebut, namun saat saksi korban hendak keluar dari pintu samping lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa sambil berkata “Kalau tidak suka sama saya jangan sebut nama saya dengan orang” kepada Terdakwa, atas perkataan saksi korban sehingga Terdakwa tidak terima/ marah sambil memaki saksi korban dengan mengatakan “Anjing kau kayak jantan kau”, lalu mendekati saksi korban sambil mengarahkan tangan kanan Terdakwa kearah saksi korban untuk menampar pipi saksi korban, namun saat itu dapat ditangkis oleh saksi korban, selanjutnya dengan tangan kiri Terdakwa menampar pipi saksi korban yang mengenai pipi sebelah kanan, sehingga antara saksi korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran, kemudian karena terdesak lalu saksi korban menampar mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sambil memutar tangan dan jari saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban merasa sakit dan bengkak pada jari kelingking sebelah kiri, selanjutnya pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga yang melihat kejadian tersebut. Bahwa antara Terdakwa dengan korban Maliga sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia membantu biaya pengobatan saksi korban Maliga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan saksi korban Maliga sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 7 Februari 2026, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana pengawasan, yang lainnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV Penganiayaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Maliga mengalami rasa sakit dan bengkak pada jari kelingking sebelah kiri dan rasa sakit di pipi sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Maliga sudah berdamai.

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, pemahaman terhadap stelsel pidana juga mengalami perubahan sesuai dengan filosofi yang mendasarinya, mulai dari yang berpandangan bahwa “siapa membunuh harus dibunuh” sehingga melahirkan teori pembalasan (*vergeldings theorie*) hingga yang berpandangan bahwa selain sebagai pembalasan, pidana juga bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama serta bertujuan pula untuk memperbaiki pelaku tindak pidana itu sendiri (teori gabungan);

Menimbang, bahwa dengan berlakunya KUHP 2023 maka prinsip pidana mengalami perubahan paradigma dari pembalasan (*retributif*) menjadi keadilan restoratif (*restorative justice*), korektif dan rehabilitatif, sehingga stelsel pidananya juga berubah dari yang mengedepankan pidana penjara menjadi



beberapa alternatif pilihan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, disamping diberlakukan pula sanksi berupa Tindakan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjara yang diikuti dengan menempatkan terpidana dalam penjara pada dasarnya masih sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan terpidana tersebut semula adalah “rumah penjara” yang dalam konteks Indonesia sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan institusi dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang bahwa meskipun Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu sub sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*) telah mengubah konsepsi umum mengenai pemidanaan dari sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan tujuan agar terpidana yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut menyadari kesalahannya, tidak berkehendak lagi mengulangi tindak pidana serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, akan tetapi dengan segala keterbatasannya, tidak serta merta dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang menekankan pada aspek edukatif/korektif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai tujuan penjatuhan pidana yang bukan semata-mata menekankan pada aspek balas dendam dan penjeraan melainkan harus pula mengandung aspek edukatif/korektif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial maka sepatutnya dimungkinkan pula penjatuhan pidana tersebut tidak serta merta harus dilaksanakan dengan cara terpidana menjalaninya di dalam penjara, dengan ketentuan walaupun terpidana tersebut tidak harus menjalani pidana di dalam penjara, namun tetap dapat terpenuhi maksud dari aspek edukatif/korektif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial yakni terpidana tersebut menyadari kesalahannya, tidak berkehendak lagi mengulangi tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab baik bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, KUHP 2023 telah mengatur stelsel pemidanaan yang memungkinkan terpidana tidak harus menjalani pidana yang dijatuhkan terhadapnya yaitu pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 KUHP 2023;



Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana pengawasan tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa pengawasan yang ditetapkan, dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi lagi tindak pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan harapan jika berhasil, maka hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalankan untuk selama-lamanya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidaklah dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana melainkan hanya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 KUHP 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) KUHP 2023 yang ancamannya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (setara dengan Rp200.000.000,00), sehingga dengan demikian masih termasuk dalam kriteria yang ditentukan Pasal 75 KUHP 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut bermula dari salah paham dan terpancing emosi terhadap saksi Korban Maliga, dimana pada saat itu Terdakwa ada menampar kedua pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang, lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangannya lalu tangan Terdakwa dan korban saling genggam-genggaman sambil tolak-tolakan dan Terdakwa dan korban pun dileraikan oleh Jemaah yang berada di Vihara saat itu, sehingga Terdakwa melepas genggam tangan Terdakwa dari tangan korban dan Terdakwa disuruh pergi dari Vihara lalu Terdakwa pun pulang kerumah, selanjutnya antara Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 7 Februari 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kadar kesalahan Terdakwa dapat digolongkan sebagai kesalahan yang ringan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa serta tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana pengawasan dengan syarat umum sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana penyesuaiannya diganti dengan Pasal 466 Ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bathmanaden** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV Penganiayaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 5 Maret 2026, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Aryandi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Rocky Sirait, S.H., sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H., M.H.